

1500311-76.2020.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2102070/2020 - DEL.POL.ITAPIRA, 11109756 - DEL.POL.ITAPIRA, 1069/20/313 - DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS BERNARDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500311-76.2020.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500311-76.2020.8.26.0272

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2102070/2020 - DEL.POL.ITAPIRA, 11109756 - DEL.POL.ITAPIRA, 1069/20/313 - DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS BERNARDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

A Representante do Ministério Público denunciou DENIS BERNARDO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 26 de abril de 2020, por volta das 9h30, na Rua Rússia, nº 107, Jardim Raquel, nesta cidade e comarca de Itapira, o acusado trazia consigo e tinha em depósito 22 porções de cocaína, com peso de cerca de 25g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e auto de constatação preliminar de fls.18/19.

Segundo a inicial, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o acusado abaixado mexendo em um cano. Realizaram a abordagem e, em busca pessoal, lograram encontrar, na mão do acusado, uma porção de cocaína e, no bolso de sua bermuda, a quantia de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais). No local em que ele estava mexendo, os policiais localizaram mais 21 porções da mesma droga.

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva, consoante decisão fundamentada proferida às fls. 63/65.

O acusado foi notificado (fls. 144) e apresentou defesa prévia (fls. 80/86).

Às fls. 103/106, decisão proferida nos autos do Habeas Corpus impetrado pela defesa do acusado, concedendo-lhe liberdade provisória.

O alvará de soltura foi cumprido em 30/04/2020 (fls. 117/119).

A denúncia foi recebida aos 11 de setembro de 2020 (fls. 151/152).

Laudo pericial toxicológico às fls. 153/155.

O acusado foi citado às fls. 166.

Em audiências (fls. 199/200 e 228/229), foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e a Promotora de Justiça apresentou memoriais orais, enquanto a defesa requereu prazo.

A representante do Ministério Público requereu a procedência da denúncia e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime imputado pelo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Este é, em síntese, o relatório.  
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 22/23, no auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 153/155, o qual aponta o caráter entorpecente da droga apreendida, conhecida por cocaína, e na prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Vejamos.

O guarda municipal Celso Eduardo Semolin disse que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento pela rua Rússia, local já conhecido pela venda de entorpecentes, momento em que visualizou o réu, que é conhecido dos meios policiais, colocando a

mão em um cano de água. Diante disso, realizou a abordagem e, nas mãos dele, encontrou um pino de cocaína e, no bolso de sua bermuda, a quantia de R\$ 62,00 em dinheiro. Em seguida, seu colega se deslocou até o cano de água e lá encontrou mais vinte e um pinos de cocaína, idênticos ao encontrado em poder de Denis. No momento da abordagem, o réu alegou que era usuário de droga e que a porção que trazia consigo era destinada ao consumo próprio.

O guarda municipal Eduardo Rodrigo Pierozzi corroborou integralmente o depoimento de seu colega de farda. Disse que o réu estava abaixado próximo a um cano de água na calçada quando foi visto.

Interrogado, Denis Bernardo dos Santos negou a prática do tráfico, afirmando que estava usando droga. No dia dos fatos, estava passando pelo local dos fatos e foi abordado em poder de um pino de cocaína. Os guardas encontraram as outras porções apreendidas e lhe atribuíram a propriedade, levando-o preso. Afirmou que estava em poder de R\$ 62,00, que era o troco de uma nota R\$ 100,00 que havia gastado. Somente estava com uma porção de droga no momento em que passava pelo local. Declarou que se encontra preso por outro processo pelo crime de tráfico cometido no ano de 2021.

Como se vê, o conjunto probatório produzido, sob o crivo do contraditório, é robusto e conduz ao decreto condenatório.

Apesar de ter assumido a propriedade da porção que trazia consigo, Denis negou a destinação mercantil, apresentando justificativa frágil e desacompanhada de qualquer elemento seguro de prova, tendo sido contraditada pelos guardas municipais responsáveis pela ocorrência.

Os depoimentos desses agentes foram sempre seguros e harmônicos ao detalharem a dinâmica da abordagem e o encontro das porções de cocaína que o réu trazia consigo e guardava no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico na cidade.

Consigne-se que o fato de a prova estar embasada especialmente nas suas palavras não lhe retira a credibilidade. São eles agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas.

Sobre o assunto, é iterativa a jurisprudência no sentido de que:

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário”. (TJ/SP, Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, Relator Grassi Neto, data do julgamento 14.05.2015, 8ª Câmara de Direito Criminal).

“(...) 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada.” (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.2011 DJU 01.08.2011).

Por outro lado, para caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante à venda a terceiros, pois

trata-se de crime permanente, em que a mera detenção da substância proibida pelo agente, para fins de futura propagação e comércio, basta para o reconhecimento da conduta incriminada no citado artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Inviável a pretendida desclassificação do delito para o crime descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, vez que o fato de o réu ser usuário não impede, por si só, o reconhecimento de traficantes, quando presentes as circunstâncias acima verificadas.

Na espécie, as circunstâncias da prisão, a quantidade e natureza da droga apreendida, a forma de acondicionamento, a quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita e os depoimentos dos guardas municipais, dão a necessária certeza da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Dessa forma, insubsistentes as alegações da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem evidenciado o crime descrito na denúncia.

Passo à fixação da reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, na primeira fase, verifico que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de modo que fixo sua pena-base no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, nada a considerar.

Na terceira e derradeira fase, deixo de aplicar a redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, porquanto o fato de o réu ter se envolvido com o tráfico de drogas tão logo liberado nestes autos por força de habeas corpus (fls. 162 e 178) demonstra que ele se dedica ao comércio espúrio, não fazendo jus à referida causa de diminuição de pena.

O C. STJ já se pronunciou nesse sentido:

"(...) é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (...)" (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a pena acima definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena do réu será o fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal e por compatível com a gravidade do crime praticado.

Não faz ele jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR DENIS BERNARDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, RG nº 45.807.546-2/SP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Contudo, o réu poderá recorrer em liberdade, porque assim se encontra por força de ordem concedida em sede de habeas corpus.

Arbitro os honorários advocatícios ao Defensor Dativo do réu, nos termos do Convênio DPE/OAB (item 301), expedindo-se a respectiva certidão.

Nos termos do artigo 63 e seus parágrafos da Lei de Tóxicos, declaro o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 16) em favor da União, expedindo-se o necessário para tanto.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observando-se ser ele beneficiário da assistência judiciária.

P. I. C.

Itapira, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA